ESTATUTO DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

C O N S I D E R A N D O:

Que, de conformidad a lo previsto en el Art. 14 y el Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República es un derecho constitucional de todos los ecuatorianos el vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;

Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del Art. 83 de la Constitución de la República del Ecuador, constituyen deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, entre otros el respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible;

Que, el numeral 4 del Art. 276 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen de desarrollo tendrá entre otros los siguientes objetivos: recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

Que, el 28 de julio de 1998 se constituyó el Consejo de Cuenca del río Machángara, mismo que actualmente está integrado por: Secretaría Nacional del Agua SENAGUA, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A., Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP, Universidad de Cuenca, Gobierno Provincial del Azuay y Junta de Riego y Drenaje Machángara. Desde ahí y hasta la presente fecha el Comité ha venido funcionando ininterrumpidamente.

Que, según el artículo 7 del Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, señala que "La Secretaría del Agua aprobará la delimitación concreta de las cuencas hidrográficas y su posible agrupación, a efectos de planificación hídrica y gestión del agua".

Que, en cumplimiento a sus competencias la Secretaría Nacional del Agua - SENAGUA conformó los Consejos de Cuenca para cada una de las escalas territoriales definidas dentro de la demarcación del Santiago (ríos Mayo, Zamora y Santiago) y no existiendo el amparo legal para el reconocimiento del **"Consejo de Cuenca del Río Machángara"** por parte de la Autoridad Única del Agua, en la sesión de Directorio del 05 de abril de 2017, se acordó que a partir de esa fecha el Consejo de Cuenca del Río Machángara se denomine en adelante como "**COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA",** así como se le dote de un cuerpo normativo**.**

Con estos antecedentes, se acuerda expedir el:

ESTATUTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

TÍTULO I
DE LOS ASPECTOS GENERALES DEL COMITÉ

CAPÍTULO I
NATURALEZA, OBJETO Y DURACIÓN

Art. 1.- El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara, es una asociación de entidades del sector público, privado y comunitario, que se asocian en razón de sus competencias a fin de contribuir en la protección de los recursos naturales de la cuenca del río

Machángara, mediante la planificación y coordinación de acciones para la gestión integral de los recursos hídricos de acuerdo con la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, las leyes especiales de la materia y todas aquellas que sean aplicables.

Art. 2.- Para todos los efectos legales que se deriven de este estatuto, el Comité tendrá su domicilio en el cantón Cuenca, provincia del Azuay.

Art. 3.- El Comité tiene duración indefinida, su disolución operará en virtud de lo dispuesto en el presente Estatuto.

CAPÍTULO II
DE LOS FINES

Art. 4.- El *Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara* a fin de cumplir su objeto de contribuir en la protección la cuenca del río Machángara, tendrá los siguientes fines específicos:

- **a)** Promover la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca media y alta del río Machángara.
- **b)** Planificar acciones para un uso adecuado del suelo, en base a la vocación del suelo de la cuenca.
- **c)** Coordinar el uso responsable del recurso hídrico en la cuenca.
- **d)** Difundir estrategias de manejo comunal – institucional de los recursos naturales de la cuenca del Machángara.
- **e)** Canalizar acuerdos entre los socios del Comité, así como con los actores locales del río Machángara, para la implementación de estrategias para la conservación de la cuenca.

El Comité impulsará la formación de redes de integración que potencien y fortalezcan las interacciones entre las diferentes organizaciones e instituciones que se encuentran dentro de la cuenca, a fin de conjugar esfuerzos y evitar duplicidad de funciones en las áreas técnicas, administrativas y logísticas, conforme a las políticas de la Secretaría Nacional del Agua.

Art. 5.- El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara realizará sus actividades mediante aportes de recursos humanos y económicos que realicen sus miembros, y los que se puedan gestionar de terceros.

El Comité de Conservación de ninguna manera intervendrá en asuntos de carácter partidista, ni religioso, ni directa ni indirectamente, así como en todo lo que la ley y su estatuto no lo permita.

TITULO II
DE LOS SOCIOS

CAPÍTULO I
DE LA CALIDAD DE SOCIO

Art. 6.- Son socios fundadores del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara las siguientes instituciones:

- **a.** La Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA);
- **b.** La Universidad de Cuenca;
- **c.** El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay;
- **d.** La Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca - ETAPA-EP;
- **e.** La Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A.;
- **f.** El Ministerio del Ambiente;
- **g.** El Ministerio de Agricultura y Ganadería; y,
- **h.** La Junta de Riego y Drenaje Machángara.

Art. 7.- Las instituciones públicas que deseen formar parte del Comité deben tener en el ámbito de sus competencias relación con la conservación del recurso hídrico, mientras que las del sector privado y comunitario el interés de contribuir en tal finalidad; en cualquiera de los casos deberán solicitar por escrito su deseo de incorporarse como socio, así como comprometerse a contribuir con recursos humanos y económicos a la protección de la cuenca.

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y DEBERES

Art. 8.- Son derechos de los socios:

a) Elegir y ser elegido para ocupar los cargos de dirección del Comité;
b) Acceder a la información sobre la cuenca que maneje el Comité;
c) Presentar proyectos o iniciativas que tenga por objeto la protección de la cuenca, el manejo responsable de la misma o cualquier otro relacionado con los fines del Comité;
e) Intervenir con voz y voto en la Asamblea General; y,
f) Las demás establecidas en el presente estatuto.

Art. 9.- Los socios tendrán los siguientes deberes:

a) Cumplir las disposiciones de este Estatuto y las demás normas que se dicten para el cabal desempeño del Comité.
b) Cumplir con los aportes que se acuerden;
c) Desempeñar fielmente los cargos para los que hayan sido elegidos;
d) Designar a los funcionarios que en su representación han de participar como delegados en el Directorio, Comisión Técnica y demás instancias que se conformen en el Comité de Conservación;
e) Asistir a todos los actos o reuniones a las cuales sean convocados;
f) Cumplir las resoluciones que dicte la Asamblea General y Directorio, siempre que estos no violen la Ley; y,
g) Las demás establecidas en el presente estatuto.

CAPÍTULO III
DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO

Art. 10.- La calidad de socio del Comité de Conservación se perderá:

a) Por disolución del Comité de Conservación;
b) Por renuncia a su calidad de socio del Comité de Conservación;
c) Por expulsión resuelta por la Asamblea, al haber realizado actos contrarios a los fines del Comité o que comprometan el desempeño o buen nombre del mismo.

En los dos primeros casos, no será indispensable la suscripción por parte del socio de un documento que formalice su separación, bastará para los efectos legales la certificación del Presidente del Directorio, dando fe de haberse producido alguna de las causales por las que se pierde la calidad de socio; en el tercer caso, bastará la resolución de la Asamblea.

TÍTULO III
GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Art. 11.- Son organismos del Comité de Conservación:

a) La Asamblea General;☒
b) El Directorio;
c) La Secretaria Técnica; y,
d) Comisión Técnica.

CAPÍTULO I
LA ASAMBLEA GENERAL

Art. 12.- La Asamblea General es el máximo órgano del Comité y estará integrada por los representantes legales o sus delegados de cada una de las instituciones socias del Comité de Conservación, reunidos previa convocatoria.

Los representantes legales de las Instituciones asistirán en forma personal o a través de sus delegados, debiendo constar la delegación por medio de comunicación escrita dirigida al Presidente del Comité de Conservación para la sesión a la cual se confiere la delegación.

Las sesiones se llevarán a cabo dentro del cantón Cuenca.

Art. 13.- La Asamblea General se reunirá, en forma ordinaria una vez al año y extraordinariamente cuando lo juzgue necesario el Directorio o el Presidente del Comité de Conservación, o a petición escrita de por lo menos una cuarta parte de los socios.

Art. 14.- La Asamblea General se instalará, en primera convocatoria, con la mitad más uno de sus miembros, por lo menos, a la hora fijada en la convocatoria. En caso de no existir el quórum requerido, la Asamblea General se instalará, en segunda convocatoria, treinta minutos después, con mínimo el veinticinco por ciento del total de sus miembros; este particular se hará constar en la convocatoria.

Art. 15.- La convocatoria a Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, la hará el Presidente del Comité de Conservación o quien le subrogue, con la indicación del lugar, día y hora de la reunión, y del orden del día propuesto, observando además lo dispuesto en el artículo anterior.

La convocatoria se hará con setenta y dos horas de anticipación cuando menos y se dirigirá a los miembros mediante correo electrónico a la dirección electrónica que se tenga registrada; además se enviará la convocatoria mediante oficio.

Toda resolución sobre asuntos no expresados en la convocatoria, será nula.

Art. 16.- Son atribuciones de la Asamblea General: ☒

a) Reformar el Estatuto, para lo cual se requerirá dos sesiones de discusión, en distintos días;
b) Elegir por simple mayoría de votos al Presidente y Vicepresidente del Comité de Conservación, Director y Subdirector de la Comisión Técnica, y al Secretario Técnico;
c) Conocer y aprobar el Plan Operativo Anual, el presupuesto y la rendición de cuentas anual;
d) Resolver sobre cualquier asunto que el Comité Técnico o las Instituciones socias sometan a su consideración y que conste en la convocatoria;
e) Conocer los informes anuales que debe presentar el Presidente a nombre del Directorio;
f) Resolver sobre los puntos que el Directorio juzgue necesario poner a su consideración;
g) Conocer y pronunciarse sobre los asuntos considerados trascendentales;
h) Resolver sobre todo aquello que no estuviera contemplado en el estatuto; y,
i) Las demás establecidas en este estatuto.

Art. 17.- La Asamblea será presidida por el Presidente del Comité de Conservación y actuará como Secretario el Director de la Comisión Técnica, y, en su falta, un Secretario Ad Hoc designado por la Asamblea.

Las decisiones de la Asamblea se tomarán por simple mayoría de votos. Cada socio, tendrá derecho a un voto y los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.

La reconsideración de una resolución de la Asamblea se podrá solicitar en la próxima sesión ordinaria, siempre que existe el apoyo de las dos terceras partes de los miembros.

Las resoluciones que se tomen serán de obligatorio cumplimiento para todos sus socios, así no hayan asistido a la sesión donde se tomaron tales resoluciones.

CAPÍTULO II
DEL DIRECTORIO

Art. 18.- El Directorio estará integrado por el Presidente del Comité de Conservación, el Vicepresidente del Comité y el Director de la Comisión Técnica, participará también el Secretario Técnico; éste último con derecho a voz y no de voto.

Art. 19.- Las resoluciones del Directorio se tomarán por mayoría de votos de los asistentes y las decisiones serán obligatorias. En caso de empate se repetirá la votación y de persistir el empate el voto del Presidente será dirimente.

Art. 20.- Las atribuciones del Directorio estarán encaminadas a resolver todos los asuntos referentes a la planificación y coordinación de acciones para la gestión integral del recurso

hídrico de la cuenca del río Machángara, y especialmente a:

a) Velar por el normal desenvolvimiento y progreso del Comité de Conservación;
b) Presentar cada año por intermedio del Presidente del Comité de Conservación, un informe a la Asamblea General, sobre las labores cumplidas y la marcha del Comité;
c) Nombrar las Comisiones y a los responsables que se encarguen de las distintas actividades del Comité;
d) Mantener una oficina técnica, constituida por funcionarios de las instituciones que forman parte del Comité de Conservación de la Cuenca, a los cuales se les asignará tiempo institucional para desarrollar las actividades contempladas en el Plan de Manejo de la cuenca.
e) Establecer alianzas estratégicas con instituciones u organizaciones locales, nacionales e internacionales, a través de la firma de Convenios o de Cartas Intención, en función de los intereses y necesidades para cumplir con el Plan de Manejo. Los términos de dicha participación se los hará en coordinación con la Comisión Técnica;
f) Aprobar -previamente- la ejecución de convenios específicos, bilaterales o multilaterales o cartas intención, que se relacionen con la gestión integral de los recursos hídricos en la cuenca o con la ejecución del Plan de Manejo de la cuenca; y,
g) En general, todas las atribuciones contempladas en la Ley de la materia o en este Estatuto.

Art. 21.- Las actas de las sesiones de Directorio se llevarán por escrito, en hojas con numeración sucesiva, rubricadas y archivadas en orden cronológico, conjuntamente con los documentos que deben formar parte del expediente.

Art. 22.- El Presidente del Comité de Conservación, y a su vez presidente del Directorio, podrá ser o no, uno de los representantes legales de las entidades socias que forman parte del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, será elegido para un período de dos años.

Son deberes y atribuciones del Presidente las siguientes:

a) Dirigir la marcha del Comité de Conservación;
b) Representar y ser la voz del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara.
c) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General y Directorio;
d) Coordinar la gestión de recursos para el Comité de Conservación;
e) Coordinar la gestión del Plan Operativo Anual;
f) Responder a las consultas que sometiere a su consideración los socios del Comité del Conservación; y,
g) Todas las demás atribuciones y deberes contemplados en el presente estatuto.

Art. 23.- En caso de falta temporal o ausencia del Presidente, le subrogará en sus funciones el Vicepresidente con todas sus atribuciones. Si el Presidente, faltaré de manera definitiva, deberá convocarse a una nueva Asamblea, para en ella elegir nuevo Presidente del Directorio.

Art. 24.- El Vicepresidentes del Comité de Conservación, quien podrá o no, ser uno de los representantes legales de las entidades socias que forman parte del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, será elegido para un período de dos años.

Son deberes y atribuciones del Vicepresidente del Comité de Conservación las siguientes:

a) Reemplazar al Presidente del Comité de Conservación, en los casos que sea necesario, cuando éste no pueda actuar; y,
b) Todos los demás deberes y atribuciones establecidos en este estatuto.

CAPÍTULO III
DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Art. 25.- La Comisión Técnica es el organismo de coordinación en el que participan los técnicos designados por las Instituciones socias que tiene la función de brindar el soporte en la gestión integral de los recursos hídricos de la cuenca del río Machángara.

Para la integración de la Comisión Técnica los representantes de las instituciones socias designarán por escrito a un técnico como delegado principal y a uno como delegado suplente; sus perfiles profesionales deben contribuir en la gestión integral de los recursos hídricos.

De entre las personas designadas por los socios para formar parte de la Comisión Técnica, la Asamblea designará al Director y Subdirector de la misma, quienes durarán en su función el período de dos años.

Art. 26.- Los delegados ante la Comisión Técnica durarán en sus funciones dos años. En caso que los delegados, dejen de pertenecer a la Entidad o Institución que los designó, dejan de ser miembros de la Comisión Técnica, y la Institución deberá nombrar un nuevo delegado, en un plazo no mayor a 30 días.

Art. 27.- La Comisión Técnica funcionará en base de vocalías, por lo menos en gestión del agua, suelo y biodiversidad, las mismas que se conformarán en la primera reunión de la Comisión.

Cada vocalía estará liderada por el representante de la institución que se designe para el efecto, dentro de la Comisión Técnica.

Las vocalías presentarán informes semestrales a la Secretaría Técnica.

Art. 28.- Corresponde a la Comisión Técnica proponer hasta el 15 de noviembre de cada año el Plan Operativo Anual y el respectivo presupuesto; instrumentos que serán aprobados por la Asamblea en pleno y regirá a partir del año siguiente.

El Plan Operativo Anual se formulará en base al Plan de Manejo, dentro de un sistema de gestión, priorizando planes, programas y proyectos vinculados a la gestión integral del recurso hídrico; para la ejecución del referido Plan se definirá un "Equipo Básico Permanente" de apoyo técnico y logístico.

Art. 29.- El presupuesto de la Comisión Técnica se conformará por los montos asignados anualmente por cada Institución y la valoración de personal y equipo para el cumplimiento de actividades del Plan Operativo Anual.

Sus integrantes serán los encargados de gestionar para que se incorpore anualmente en el presupuesto de sus instituciones partidas presupuestarias como contraparte a programas y proyectos específicos relacionados con las actividades que desarrollará la Comisión Técnica.

Art. 30.- Corresponde a la Comisión Técnica:

a) Presentar al Directorio propuestas y proyectos que permitan la firma de convenios o de cartas intención para el cumplimiento del Plan de Manejo o para la gestión integral del recurso hídrico.
b) Ser el encargado de velar por el buen cumplimiento de los convenios y cartas de intención que se firmen para la ejecución del Plan de Manejo o acciones requeridas para el manejo integral de los recursos hídricos.
c) Impulsar la formación de capacidades institucionales y locales en la cuenca.
d) Difundir los avances de la gestión, generando o participando en espacios de aprendizaje a nivel nacional e internacional, mediante la coordinación con instituciones públicas, privadas o profesionales especialistas en temas específicos, de acuerdo a los avances y requerimientos.
e) Las demás establecidas en este Estatuto.

Art. 31.- La Comisión Técnica se reunirá en forma ordinaria cada dos meses el último jueves del mes, de no realizarse la misma, se postergará para el jueves siguiente.

De forma extraordinaria por convocatoria del Director de la Comisión Técnica o de la mayoría de los miembros principales. El quórum necesario para instalar la sesión es las dos terceras partes de sus miembros.

La Comisión Técnica en cada reunión aprobará el acta de la sesión anterior y tratará el orden del día.

CAPÍTULO IV
LA SECRETARÍA TÉCNICA

Art. 32.- El Secretario Técnico será nombrado por la Asamblea reunida en pleno, por simple mayoría, de la terna que para el efecto le presente el Directorio. Durará en funciones dos años, pudiendo ser reelegido.

Art. 33.- El Secretario Técnico será el responsable de la gestión administrativa y coordinación entre el Directorio, la Comisión Técnica y de la coordinación interinstitucional; sobre su gestión, informará anualmente a la Asamblea General y semestralmente al Directorio, mediante informes detallados.

Art. 34.- El Secretario Técnico, en su informe anual de actividades, expresará el cronograma ejecutado y valorado, el cual deberá ser revisado por la Comisión Técnica y aprobado en reunión de Directorio en pleno.

TÍTULO IV
De la Disolución y Solución de Controversias

Art. 35.- El Comité podrá disolverse por resolución de la Asamblea General, con el voto de por lo menos el setenta y cinco por ciento de sus miembros; por la disminución de sus asociados a menos de tres socios o por las causas determinadas por la Ley.

La Asamblea General designará a un liquidador que tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Asociación. El liquidador deberá iniciar su gestión con un balance y, luego, pagará y cobrará deudas y acreencias, y una vez terminado este procedimiento y que tenga listo un balance final, convocará a una Asamblea para su aprobación.

Tanto la Asamblea y el liquidador observarán las disposiciones que para el efecto y para el destino de los bienes determine el Estatuto Social.

Art. 36.- En caso de controversia entre los socios del Comité, estos tratarán de resolver sus discrepancias de manera directa; de no lograrlo, se recurrirá a la mediación como mecanismo de solución del conflicto, y sólo después, a la vía administrativa o a lo que dispongan las Leyes pertinentes.

El presente estatuto entrará en vigencia a partir de la presente fecha.

Cuenca, 3 de mayo de 2018